

平潭综合实验区农村集体产权制度改革领导小组办公室

岚农改办〔2020〕8号

平潭综合实验区农村集体产权制度改革领导小组办公室关于解决农村集体经济组织成员身份认定“两头空”问题的函

各片区管理局，区直有关单位：

根据《中共福建省委农村工作领导小组办公室关于做好农村集体产权制度改革督查反馈问题整改工作的通知》（闽委农办函〔2020〕7号），为进一步规范农村集体经济组织成员身份认定工作，现就解决平潭县“外嫁女”“入赘男”等特殊群体存在的“两头空”问题，提出以下意见。

一、“两头空”的主要类型及其处理意见

（一）外嫁女及其子女

有下列情形之一的“两头空”人员，符合平潭县规定的农村集体经济组织成员认定基本条件且户口在本村的，优先在户口所

在地确认农村集体经济组织成员身份。

1. 女方未婚生育户口未迁出，女方及其所生育子女；2. 女方外嫁本县或外地但户口在娘家未迁出的，外嫁女本人；3. 女方外嫁本县或外地但户口在娘家未迁出，其所生育且户口跟随女方本人落户的子女；4. 外嫁女嫁本县或外地但户口在娘家未迁出的，其跟随女方本人落户的丈夫和子女；5. 离婚后落户娘家的女方本人及其孩子；6. 离婚后户口未迁出夫家（另立户）的女方；7. 丧偶又再婚，户口未迁出娘家或夫家的女方。

符合以上情形之一，如女方及其随之落户的丈夫、子女，要求在嫁入地或原户籍所在地申领农村集体经济组织成员身份的，经协商一致并签署申请书、具结书，也可以由嫁入地或原户籍所在地村集体经济组织认定成员身份。

（二）因经商务工、购房、子女读书等原因全家户口迁出

因经商务工、购房、子女读书等原因全家户口迁入到本县内其他行政村，自户口迁入时起，未与迁入地村集体经济组织形成较为固定的生产生活关系，以及没有与迁入地村集体经济组织其他成员形成较为固定并且具有延续性联系的，原则上回原户籍地村并经该村集体经济组织民主决策程序予以认定。

（三）客观原因遗漏

成员身份认定时存在整户或个别成员非因该村民或农户本人原因导致遗漏登记的，经该村民或农户申请并提供相关材料，可以认定为本村农村集体经济组织成员。

（四）新增人员

成员认定基准日后新增或新迁入人员不予认定为本村集体

经济组织本轮成员。

二、工作要求及时间节点安排

(一)第一阶段：6月30日前完成全区摸底登记和初步处理意见

各村要张贴公告并做好入户摸底登记，全面彻底摸清本村“两头空”人员信息。各村集体根据首问责任制原则，对村民提出的申请，务必要自收到信息之日起三个工作日内核实处理。

(二)第二阶段：7月15日前完成“两头空”人员认定异议意见

一是对于片区内跨村“两头空”人员认定异议意见。“两头空”人员跨村但在同一片区内的，认定存在异议的由所属村报片区调查、核实并作出成员认定的处理决定意见，并送达该村民或农户。二是对于跨片区“两头空”人员认定异议意见。“两头空”人员跨片区的，认定存在异议的由所属村报所属片区调查、核实，经两片区商讨并作出成员认定的处理决定意见，并送达该村民或农户。

(三)第三阶段：7月31日前完成“两头空”成员身份界定的审核，确定成员身份界定名单

各村根据摸底核实情况及上级处理决定意见情况，对符合规定应予以认定的村民或农户，应当召开各集体经济组织成员代表大会，按规定的民主决策表决通过。公示5个工作日无异议的，报片区备案，并将经片区备案的成员身份界定名单报送电子版和纸质版本各一份到区农权改革办（具体格式按《股权清册名单》执行）。各片区农权改革工作人员应根据各村报送的成员身份认

定名单及时准确地录入到股权管理系统。

三、工作保障

(一) 提高政治站位。深入学习，贯彻落实党中央、国务院及各级党委政府的工作安排，要明确定位，紧紧围绕全面建成小康社会，加快工作进度，攻坚克难，在2020年7月31日前完成成员身份确认“回头看”工作。

(二) 加强组织保障。各片区管理局要切实加强组织保障，按照农改工作小组分工，负责并督促各村集体及时完成各项工作任务。

(三) 加强督促检查。区农权改革办将按照时间节点要求，对各片区农改工作进行督导检查，确保我区全面保质保量完成农村集体产权制度改革任务。

附件：申请集体经济组织成员身份具结书

平潭综合实验区农村集体
产权制度改革领导小组办公室

(平潭综合实验区农业农村局代章)

2020年6月24日

(联系人：薛晓华，联系电话：18905902699)

附件

申请集体经济组织成员身份具结书

xx 村:

具结人【 】身份证号【 】现提出申请加入平潭县乡（镇）村集体经济组织并就相关事项具结保证如下:

具结人因本人/户的特殊原因遗漏登记，经协调调解处理，本人/户自愿同意并申请在平潭县乡（镇）村认定集体经济组织成员资格；保证所提交的资料文件真实合法有效，如有不实，本村农村集体经济组织有权直接撤销本人/户本村农村集体经济组织成员身份及其股份份额，并不得再次申请恢复本村集体经济组织成员资格及其股份份额等成员权利。

本具结书以上陈述的事实及内容系在本人自由自愿意识清醒情况下真实意思表示的结果，且经本人户内成员一致同意；如有不实，本人自愿承担相关党纪、政纪、法律责任。

特此具结！

立具结人（签字捺指印）:

年 月 日

平潭综合实验区农村集体产权制度改革实施方案

（试行）

第一章 总则

第一条 为深化农村集体产权制度改革，明晰农村集体产权归属，

界定农村集体产权主体，实现农村集体产权明晰化、股份化、

流转化，根据《中华人民共和国农村集体产权制度改革试点地区

农村集体产权制度改革试点地区农村集体产权制度改革试点地区

农村集体产权制度改革试点地区农村集体产权制度改革试点地区

农村集体产权制度改革试点地区农村集体产权制度改革试点地区

农村集体产权制度改革试点地区农村集体产权制度改革试点地区

农村集体产权制度改革试点地区农村集体产权制度改革试点地区

农村集体产权制度改革试点地区农村集体产权制度改革试点地区

农村集体产权制度改革试点地区农村集体产权制度改革试点地区

（试行）

（平潭综合实验区农村集体产权制度改革领导小组办公室）

日 月 年